

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1172/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางยุพา อินแพง	โจทก์
	จำสืบตำรวจนิคม พุทธรังศรี กับพวก	จำเลย
	นายชัยชนะ อินทวิมล จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362, 276 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ลงโทษตาม มาตรา 276 วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ
15 ปี ชื่อนำสืบของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่ง
ในห้าคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่าง
ฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาค่าประกัน 250,000บาท ให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาค่าประกัน 250,000บาท ให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>